

تقرير خبرة

بناءً على قرار انتخابي خبيراً من قبل دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان الموقرة في القضية التنفيذية رقم (96/2023/أنايات) الخاصة بقطعة الأرض رقم (1189) حوض رقم (8) الشمساني / قرية تلاع العلي من أراضي شمال عمان وما عليها والمملوكة للمحكوم عليها [ديانا يعقوب سلامة فاخوري] وذلك لغايات وضع اليد عليها لصالح المحكوم له [شركة الشرق الأدنى للهندسة] وبعد القسم للقانوني بأن أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل أمانة وإخلاص وأن علي مراعاة أحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية حول وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة فأجبت بأنه لا يوجد وتم إتهامي المهمة الموكولة إلي وهي:

إجراء معاملة وضع اليد على العقار موضوع الدعوى وتقدير قيمته.

- توجهنا إلى الموقع برفقة مندوب مأمور التنفيذ السيد عبد الرحمن عربيات ووكيل المحكوم له وبدلالته ودلالة المخططات والاحداثيات مستخدماً جهاز (GPS) ولدي وصولنا الموقع لم يُسمح لنا بالدخول.
- عدنا إلى الموقع بمرافقة القوة الأمنية ومندوب مأمور التنفيذ عبد الرحمن عربيات ووكيل المحكوم له حيث توجب في العقار المالكه المحكوم عليها (ديانا فاخوري) وزوجها وأبنائها والعقار مشغول من قبلهم والذين سهلوا لنا الكشف وتبين لنا ما يلي:
- إن المبررات تنطبق مع بعضها البعض من جهة ومع واقع الحال من جهة أخرى.
- إن قطعة الأرض رقم (1189) حوض رقم (8) الشمساني قرية تلاع العلي من أراضي شمال عمان تقع ضمن حدود وتنظيم أمانة عمان الكبرى / منطقة تلاع العلي وأم السماق وخلدا / حي السلام / شارع الأهواز بالقرب من حديقة الأمانة وتنظيم القطعة سكن ب ومساحتها (873) م² حسب سداد التسجيل المبرر وهي غير منتظمة الشكل ومملوكة بالكامل للمحكوم عليها ديانا يعقوب سلامة فاخوري والقطعة تقع في حي سكني حيوي وهادئ وراقي وجميع الخدمات متوفرة.

• مقام على قطعة الأرض بناء عمره (34) سنة ورقمه (22) حسب ترقيم أمانة عمان الكبرى وهو عبارة عن فيلا من الحجر ومحاطة بسور من الحجر الأبيض النظيف وحديقة مزروعة ببعض الأشجار المثمرة وأشجار الزينة ويوجد كراج ضمن طابق التسوية والفيللا تتكون من:

1- طابق تسوية: يتكون من كراج ومستودعين صغيرين وغرفة جلوس وحمام ومستودع ومطبخ له خزانة علوية وسفلية خشب وغرفة بويلر والبلاط موزليكو وبلاط وجدران المطبخ والحمام سيراميك والأبواب خشب ويوجد باب المنيعوم (دبل) وله شبك حماية حديد ويوجد للطابق ثلاث مداخل من درج داخلي ومدخل من الحديقة ومدخل من الكراج ويوجد درج داخلي يوصل للطابق الأرضي مبلط بالرخام وله دريزين حديد وتبلغ مساحة الطابق حسب إذن الأشغال المبرز (150) م².

2- الطابق الأرضي: يتكون من مطبخ واسع له خزانة علوية وسفلية خشب بلاطه وجدرانه سيراميك له بلكونة غير مسقوفة بلاطها رخام شحف والطابق عبارة عن صالات مفتوحة ومكتب ويوجد منور على شكل قبة البلاط رخام والشبابيك المنيعوم (دبل) لها أباجورات كهرباء ويوجد زنار جيبصين والأبواب خشب ويوجد درج داخلي يوصل للطابق الأول بشكل دويلكس وتبلغ مساحة الطابق حسب إذن الأشغال المبرز (249) م² ويوجد تدفئة.

3- الطابق الأول: يتكون من أربع غرف نوم اثنتان ماستر وثلاث حمامات ومعيشة مع بلكونة وموزعات والدرج مبلط بالجرانيت وله دريزين حديد وملبس خشب ويوجد زنار جيبصين والأبواب خشب بلوط صولاد والشبابيك المنيعوم (دبل) لها أباجورات كهرباء ويوجد تدفئة وتبلغ مساحة الطابق حسب إذن الأشغال المبرز (243) م².

• التقدير: بناء على ما تقدم من وصف للأرض وما عليها من بناء فإنني أقدر كما في الجدول التالي:

الرقم	نوع العقار	المساحة (م ²)	القيمة دينار / م ²	القيمة الإجمالية
1	الأرض	873	400	349200
2	طابق التسوية	150	170	25500
3	الطابق الأرضي	249	290	72210
4	الطابق الأول	243	280	68040
5	الاعمال الخارجية بالمقطوع			10000
المجموع				524950
خمسمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ديناراً				

• وعليه فإن العقار المملوك للمحكوم عليها (ديناراً ومقوب سلامة فاختوري) لصالح المحكوم له (شركة الشرق الأدنى للهندسة) تساوي (524950) (خمسمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ديناراً).

• أمس التقدير: مواصفات البناء الداخلية والخارجية وعمر البناء وموقع العقار بمنطقة سكنية حيوية هادئة وراقية وخبرتي في المنطقة حيث أجريت بعض الكشوفات بنفس الحوض وكذلك الاستئناس بتقديرات دائرة الأراضي والمصلحة وبعض العروض بالمنطقة وإتباع طريقة المقارنة بين قيمة العقار ومثيلاته بالحي.

وهذه خبرتي أضعها بين يدي عدالتكم بكل حيوية واستقلالية

خبير
م. عبد الفتاح السعيد